

CONVENIO REGULADOR DE CONVIVENCIA, USO, ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD LEGAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA TORRE L, TERRAZA 33, CIUDAD SOCIALISTA BELÉN

Nosotros, los abajo firmantes, todos mayores de edad, civilmente hábiles, en nuestro carácter de residentes de la **Torre L, Terraza 33, Ciudad Socialista Belén, ubicada en Guarenas, Municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda**, de mutuo y pleno acuerdo, y con base en el principio de la autonomía de la voluntad, convenimos en redactar el presente **Convenio Regulator**. Este documento regirá de manera estricta la instalación, funcionamiento, administración, régimen sancionatorio y acceso al material audiovisual derivado del sistema de seguridad por Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), financiado exclusivamente con nuestros recursos privados.

El presente convenio se fundamenta legalmente en las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (Artículos 20 y 60 sobre el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen y confidencialidad), el Código Civil Venezolano vigente (en materia de propiedad, obligaciones contractuales y reparación de daños por hecho ilícito), y el Código Penal Venezolano vigente en lo relativo a los delitos contra la propiedad y daños a bienes ajenos.

Capítulo I: Del Objeto y Características del Sistema

ARTÍCULO PRIMERO (DEL OBJETO):

El presente documento tiene por objeto regular los aspectos técnicos, legales, operativos y de responsabilidad civil/penal del sistema de cámaras de seguridad (CCTV) instalado en la Torre L, Terraza 33, Ciudad Socialista Belén, ubicada en Guarenas, Municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda. El fin único del sistema es salvaguardar la seguridad ciudadana, la integridad física de las personas aportantes al proyecto, así como la protección de sus bienes muebles e inmuebles comunes y privados, sirviendo como mecanismo preventivo y de control frente a hechos punibles o conductas que atenten contra la pacífica convivencia vecinal.

ARTÍCULO SEGUNDO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS):

Debido a limitaciones presupuestarias consensuadas por la comunidad aportante, el proyecto consta de cuatro (4) cámaras de alta definición estratégicamente distribuidas para maximizar la cobertura física y la protección mutua contra sabotajes, quedando localizadas de la siguiente manera:

- **Cámara 1:** Pared externa, Ala Oeste, Piso 2. Monitoreo y control del acceso a la entrada principal de la Torre L.
- **Cámara 2:** Descanso de las escaleras, entre el Piso 2 y el Piso 3, Ala Este. Vigilancia permanente del área designada para el resguardo de motocicletas.
- **Cámara 3:** Pared interna, Piso 3. *Backup* visual de la Cámara 2 (área de motos) y resguardo del cableado principal del sistema contra sabotajes.
- **Cámara 4:** Área externa, ubicada entre los apartamentos L31 y L32, Ala Sur. Monitoreo del estacionamiento vehicular.

ARTÍCULO TERCERO (DEL CENTRO DE CONTROL Y ENERGÍA):

El equipo de grabación digital (eDVR) que procesa las imágenes estará resguardado físicamente en las instalaciones del Apartamento L31, el cual se constituye formalmente como el Centro de Control del Sistema. Para garantizar la continuidad operativa del monitoreo frente a las fluctuaciones e interrupciones del fluido eléctrico, el sistema estará conectado de manera permanente al sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) dispuesto en dicho apartamento.

Capítulo II: Del Inventario de Equipos y Avalúo del Proyecto

ARTÍCULO CUARTO (DEL INVENTARIO EXACTO):

El sistema tecnológico de seguridad está constituido de forma única por los siguientes componentes plenamente identificados por sus seriales de fábrica:

- 1 eDVR HIKVISION 1080P 2MP Lite Pentahíbrido de 4 canales TurboHD, Serial Nro. AA4102884.
- 4 Cámaras Domo HIKVISION 1080p 2MP con lente de 2.8 mm y carcasa metálica, identificadas de manera única con los siguientes seriales: Nro. FC6346844, Nro. FC6346858, Nro. FC6346843 y Nro. FC6346846.

- 1 Fuente de Poder 12V 5A con cable pulpo acoplado para alimentación simultánea de 4 cámaras, Serial Nro. 200125.

ARTÍCULO QUINTO (DEL VALOR DE ADQUISICIÓN):

Se deja expresa constancia jurídica de que dichos equipos fueron adquiridos legalmente por un valor total de doscientos cuarenta y siete con ochenta y un dólares estadounidenses (247,81 USD), cancelados en divisa en efectivo, según lo respaldado formalmente por las facturas de compra Nro. 04101-001-0026 y Nro. S21622, las cuales forman parte del archivo patrimonial de la comunidad aportante.

Capítulo III: De la Limitación de Derechos y Exclusividad

ARTÍCULO SEXTO (PROPIEDAD PRIVADA COLECTIVA Y EXCLUSIÓN DE NO APORTANTES):

Se ratifica que el sistema de CCTV fue adquirido e instalado con el esfuerzo financiero voluntario de trece (13) apartamentos. Por consiguiente, el derecho de uso, revisión y beneficio directo del material audiovisual corresponde únicamente a ellos. Aquellos residentes o propietarios que decidieron no participar económicamente quedan estrictamente excluidos de los beneficios del sistema, no pudiendo bajo ningún concepto solicitar acceso, copia o visualización de las imágenes, a menos que presenten una orden escrita y formal emanada de un tribunal, fiscalía o cuerpo de investigación penal competente, conforme a las leyes de la República.

Capítulo IV: Régimen de Responsabilidad, Daños y Consecuencias Penales

ARTÍCULO SÉPTIMO (DE LA OBLIGACIÓN CIVIL DE REPARACIÓN):

En estricto cumplimiento del Artículo 1.185 del Código Civil Venezolano, cualquier persona que cause un daño parcial o total a los componentes del sistema (cámaras, DVR, fuentes, cableado, conectores o cualquier artículo que forme parte del sistema de seguridad por circuito cerrado de televisión (CCTV)) estará obligada a resarcir el daño de forma integral. Esta obligación aplica de manera absoluta e indistinta, ya sea el causante un residente (aportante o no aportante), familiar, tercero o visitante de cualquier inmueble dentro de la torre.

ARTÍCULO OCTAVO (DE LA REPOSICIÓN MATERIAL Y MANO DE OBRA):

Para salvaguardar la homogeneidad, calidad y compatibilidad del sistema, el régimen de resarcimiento de daños se regirá estrictamente bajo las siguientes condiciones:

- **Mano de Obra por Reparación:** El responsable del daño deberá cancelar obligatoriamente la cantidad de cincuenta dólares estadounidenses (50 USD) por concepto de revisión, servicio técnico y mano de obra por cada cámara afectada, o por cada metro de cableado que deba ser sustituido. La mano de obra es el único concepto del presente acuerdo que se podrá sufragar en moneda nacional (Bolívares - VES), calculados de manera estricta a la tasa oficial de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para el día de la efectiva reparación.
- **Reposición Obligatoria de Equipos:** Bajo ninguna circunstancia la comunidad de aportantes o el administrador recibirán dinero en efectivo, divisas o transferencias como pago por el valor de los equipos dañados. El responsable de resarcir el daño deberá acudir personalmente y por sus propios medios a adquirir el *hardware* afectado. Los equipos de reemplazo deben ser entregados físicamente única y exclusivamente al administrador del sistema y cumplir con la condición obligatoria de ser de la misma marca y el mismo modelo o superior especificado en el inventario del Artículo Cuarto.
- **Lapso de Cumplimiento:** El infractor o su representante legal o responsable directo dispondrá de un lapso perentorio máximo de siete (7) días hábiles, contados a partir del momento del incidente, para realizar la compra, entrega de los equipos afectados y el pago de la mano de obra.

ARTÍCULO NOVENO (DE LAS CONSECUENCIAS JUDICIALES Y ACCIÓN PENAL):

El daño provocado de manera intencional, por vandalismo, sabotaje, hurto o imprudencia manifiesta contra el sistema de CCTV transgrede los intereses de seguridad del colectivo. Por tanto, la comunidad de aportantes queda plenamente facultada por este instrumento para iniciar las acciones penales correspondientes ante el Ministerio Público o los cuerpos policiales. El responsable del daño podrá acarrear consecuencias judiciales tipificadas en el Código Penal Venezolano vigente, bajo los delitos de Daño a Bien Ajeno (Artículo 473 y siguientes), actos de vandalismo, alteración del orden público o cualquier otra tipicidad

penal aplicable, respondiendo penalmente con las penas privativas de libertad o sanciones que la ley determine.

Capítulo V: Normas de Solicitud y Acceso al Material Audiovisual

ARTÍCULO DÉCIMO (DEL PROTOCOLO DE SOLICITUD):

El acceso a las grabaciones estará restringido únicamente para el esclarecimiento de incidentes que violen flagrantemente la seguridad física de los apartamentos, las áreas comunes vulneradas o la integridad de las personas aportantes al proyecto y sus bienes muebles e inmuebles. El aportante afectado deberá firmar e introducir la solicitud formal ante el Centro de Control en un lapso no mayor a 8 horas después del suceso, indicando, rango estimado de hora y un motivo justificado, esto, por medio del formato de SOLICITUD DE MATERIAL AUDIOVISUAL.

Queda terminantemente prohibido difundir el material audiovisual entregado sin autorización escrita y legal de las autoridades civiles, penales o policiales de la República Bolivariana de Venezuela en cualquier red social, estado, chat o grupos de WhatsApp u otra aplicación, así como por correo electrónico, tecnologías de comunicación Bluetooth o infrarroja, redes de telecomunicación cableadas e inalámbricas, medios de comunicación audiovisuales o escritos, el uso de dispositivos de almacenamiento extraíble o discos rígidos o cualquier forma o medio de comunicación y/o divulgación (Art. 60 CRBV); cualquier uso indebido será responsabilidad civil y penal exclusiva del solicitante.

Capítulo VI: De la Supervisión Técnica y Administración del Sistema

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO (DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL):

Se designa de forma expresa al Ing. Luis Adrián Acosta, C.I. V-19.380.267, en su condición de profesional de la ingeniería en informática y residente de la comunidad, como el supervisor general de la instalación del proyecto y responsable único de la administración del equipo de grabación (eDVR) hasta el último día de su estadía en la comunidad.

En el ejercicio de estas funciones, será el encargado de velar por los estándares técnicos y de calidad de la infraestructura, vigilar la metrología y correcto cableado, ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo y descriptivo de los equipos, realizar los respaldos

correspondientes, coordinar la aplicación técnica de las reparaciones a las que se refiere el Artículo Octavo, y salvaguardar los privilegios de acceso y contraseñas del eDVR, garantizando la confidencialidad de los datos archivados.

En cumplimiento de la voluntad unánime de los participantes, se firma el presente convenio de siete (7) páginas por los representantes legítimos de los trece (13) apartamentos aportantes al proyecto (constituyendo una mayoría calificada del 65% de la comunidad de la torre, sobre un total de 20 inmuebles).

Se suscribe en Guarenas, Municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda, el **06 DE MAYO DE 2026**, y se hará público al conglomerado general de vecinos de la Torre L, Terraza 33, Ciudad Socialista Belén, ubicada en Guarenas, Municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda, para su estricto cumplimiento:

Nro. Apto.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE IDENTIDAD	HUELLA

Firma Juez de Paz
Nombre y apellido:
C.I:

Ing. Luis Adrián Acosta
C.I. V-19.380.267
Supervisor General y Administrador del Sistema CCTV